# Zwei alternative Aktenstände

GR-01 · Arbeitsunterlage · Gesellschaftsrecht · 10.07.2026

### 1 Variante 1 · Eintragung eines Widerspruchs

Ersetzen Sie den Stand auf Blatt 9109 unmittelbar vor der Umschreibung durch folgenden Aktenstand. Das Landgericht Bremen hat auf Antrag der Hafenbogen Lager eGbR am 19. Juni 2026 eine einstweilige Verfügung zur Eintragung eines Widerspruchs gegen die Richtigkeit der Eigentümerangabe erlassen. Das Grundbuchamt hat den Widerspruch zugunsten der Hafenbogen Lager eGbR am 22. Juni 2026 um 08.30 Uhr auf Blatt 9109 eingetragen. Der Widerspruch ist dort im Zeitpunkt einer unterstellten Eigentumsumschreibung am 25. Juni 2026 noch vorhanden. Auf Blatt 9104 wurde kein Widerspruch eingetragen.

Die Daten und der Inhalt der Verträge, Auflassungen, Anträge und Nachrichten bleiben wie im Hauptfall. Prüfen Sie die Folgen der Eintragung des Widerspruchs gesondert für das betroffene Flurstück und den davon unabhängigen Erwerb von Blatt 9104. Der Variante liegt keine gerichtliche Entscheidung zur Eigentumslage zugrunde.

### 2 Variante 2 · Tatsächliche Kenntnis vor der Beurkundung

Ersetzen Sie für diese Variante die unklare Beweislage vor dem 11. Juni durch eine E-Mail an die Geschäftsführerin vom 10. Juni um 18.03 Uhr. Ihr ist der unterschriebene Beschluss der Kontorwerft vom Juni beigefügt. Der Nachrichtentext benennt die seit 1. Juni geltende gemeinsame Vertretung und den Eintragungsfehler zum Flurstück 413/9. In der Nachricht steht, dass die Hafenbogen Lager eGbR ihre Hoffläche nie übertragen hat und die versehentliche Eigentümerbezeichnung aus dem Vorgang zu Blatt 9104 stammt. Aylin Demir antwortet am selben Abend, dass sie Beschluss und Eigentumshinweis vollständig gelesen und verstanden hat. Sie geht am Folgetag trotzdem zur Beurkundung.

Alle übrigen Zeitpunkte bleiben wie im Hauptfall. Ein Widerspruch ist in dieser Variante nicht eingetragen. Trennen Sie die Bedeutung der Kenntnis vom Vertretungswechsel von der Kenntnis des Eigentumsfehlers.